

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI SE
Peticionaria

v.

CORPORACION DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO

Peticionada

CASO NÚM: CA2025CV00485

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
LEY NÚM. 161-2009

MOCION URGENTE Y SOLICITUD DE VISTA OCULAR FORMAL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Peticionaria ELI SE, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

- Nos dirigimos en carácter urgente al Tribunal toda vez que nos hemos enterado en la tarde de hoy de tres procesos ante la OGPe presentados por el CFSE dejando a ELI sin conocimiento de la radicación, no impede a lo ordenado por el Honrable Tribunal.
- Dejamos claramente establecido que vamos a seguir el caso de autos hasta que las obras ilegales construidas fueran legalizadas conforme la ley, o por acuerdo entre las partes, incluyendo el que ELI tiene que ser parte de todo procedimiento de permisos que el CFSE lleve a cabo por orden expresa de este Honorable Tribunal.
- ELI compareció previamente reiterando que no puede “ceder la controversia si la transacción no se alcanza”, precisamente para evitar dilaciones y proteger sus derechos.
- ELI acaba de descubrir hechos que evidencian que la parte Demandada/Peticionada ha estado actuando **a escondidas**, mientras ELI procedía bajo el entendido de que había esfuerzos transaccionales dirigidos a una solución. Dichas actuaciones son incompatibles con el principio de **buena fe** y con ordenado por Honorable **Tribunal** en el caso.
- Sin notificar a ELI, la parte Demandada/Peticionada **radicó y tramitó** solicitudes de permiso y preconsultas legales a la OGPe relacionadas a obras y trabajos en la propiedad, incluyendo al menos las siguientes:

“2026-671087-PCL-302766

El proyecto consiste en trabajos de mantenimiento superficial de pavimento existente y sustitución de verja perimetral en las facilidades de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Dispensario Regional de Carolina. Las labores realizadas se limitaron a la conservación y restitución de elementos exteriores existentes afectados por desgaste e inundaciones, sin escarificación del pavimento, sin alteración de la subrasante, sin modificación de niveles, y sin intervención en elementos estructurales. Asimismo, la sustitución de la verja perimetral se realizó manteniendo su alineación, tipología y función original, sin introducir cambios en el uso, configuración del predio o condiciones operacionales de la propiedad.

2026-671173-PCL-302769

Proyecto ubicado en el Dispensario Regional de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en Carolina, consistente en trabajos de mantenimiento técnico ordinario y conservación operativa de cuatro elevadores de pasajeros existentes. Las labores incluyeron reemplazo por desgaste de componentes, ajustes menores de terminación, sustitución de revestimientos interiores de cabina y la instalación de nuevos controladores conforme a la reglamentación aplicable a ascensores y equipos relacionados. Los trabajos se realizaron de forma localizada y puntual, sin intervenciones estructurales, sin modificaciones al edificio, sin cambios de uso y sin impacto a la huella del predio.

2025-624512-DEC-323767

La actividad propuesta consiste en el reemplazo y la relocalización de dos (2) torres de enfriamiento asociadas al sistema de aire acondicionado de una facilidad de salud existente perteneciente a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). Las labores incluyen la remoción de equipos existentes, demolición limitada de elementos constructivos, excavación puntual para la construcción de nuevas bases, instalación de equipos mecánicos y eléctricos, y la implementación de controles de acceso al área de equipos, sin modificar el uso existente del predio ni generar impactos ambientales significativos.”

6. Como vera el Honorable la Parte Demandada, esta haciendo acciones a espaldas del Tribunal y la Parte Demandante. Incluso la Parte Demandada logró que la OGPe, sin la presencia de ELI cambiara la opinión legal previamente escrita en cuanto a las construcciones de los ascensores.

7. Lo anterior es altamente preocupante cuando se trata de una instrumentalidad que le responde al Gobierno de Puerto Rico, al igual que el CFSE.

8. Es importante que el Tribunal vea como también tramitaron una exclusión categórica para tramitar los permisos de construcción del **reemplazo y relocalización de dos torres de enfriamiento** asociadas al sistema de aire acondicionado, incluyendo **remoción de equipos existentes, demolición limitada**, excavación puntual para nuevas bases, instalación mecánica y eléctrica y controles de acceso, alegando “sin impactos significativos. Lo anterior a espaldas del Tribunal y de la Parte Demandante.

9. Todo lo anterior mientras se da la impresión de que se esta negociando de buena fe con la Parte Demandante. Lo que no parece cónsono con el descubrimiento del día de hoy.

10. Lo anterior justifica una orden clara y patente de paralización total.

11. Es obvio que existe un **patrón donde se pretende “re-etiquetar” obras como mantenimiento para evadir permisos y el escrutinio del Tribunal.**

12. Lo grave no es solo que estén gestionando permisos y preconsultas, sino que lo hacen **sin notificar al dueño del inmueble** (ELI), en completo desacato de lo ordenado por el Tribunal y con descripciones que aparentan minimizar la naturaleza de las obras, cuando ELI sabe (y consta en el récord de este caso) que estos trabajos han sido objeto de controversia y que se había advertido que requerían el trámite correspondiente (permisos/planos/cumplimiento), además de que existe **opinión técnica de la OGPe y pericial, del Ingeniero Camilo Almeyda** que apunta a que se requerían permisos para actividades de este tipo.

13. En el contexto de un caso de injunction en curso, en el que el Tribunal había impuesto un marco temporal para informar progreso transaccional, la parte Demandada/Peticionada no puede simultáneamente procurar adelantar obras/cambios y “legalizarlos” por vía administrativa **sin notificación y sin transparencia** ante el Tribunal y la parte propietaria. Esto socava el proceso judicial y coloca a ELI en la posición injusta de aparentar consentimiento por silencio.

14. Estas gestiones administrativas crean hechos consumados, comprometen el status quo, generan costos y obligaciones, y pueden afectar permisos, responsabilidades, y la integridad de la propiedad. ELI no puede “quedarse cruzada de brazos” ante obras o trámites que se gestionan a espaldas del dueño y del Tribunal.

15. Dados los hechos, la única medida efectiva es que el Tribunal intervenga **de inmediato**, cite una vista ocular, proteja el **status quo**, y exija a la parte Demandada/Peticionada explicar por qué se han gestionado trámites ante OGPe sin notificación a ELI y sin informar al Tribunal, mientras se alegaba un proceso transaccional.

16. Con la evidencia que se incluye de los tramites legales ante la OGPe a espaldas del Tribunal y de ELI, se debe emitir una tajante orden de paralización de inmediato.

17. **Solicitamos la celebración de una vista urgente, inspección ocular y de mostrar causa de porque se desacato la orden del Tribuna de hacer parte a ELI de cualquier trámite de permisos en el caso de autos.**

18. **Además ELI solicita:**

(a) **Vista urgente e inmediata** (de ser posible, **en el término más corto**, incluso al próximo día hábil), para atender estas irregularidades y fijar un curso procesal.

(b) **Orden de paralización inmediata** para que la parte Demandada/Peticionada y cualquier tercero bajo su control se abstengan de construir o solicitar permisos ante las agencias.

(c) Orden a la OGPe para comparecer a la vista, para que de explicaciones de porque cambia el PCL originado en junio de 2025.

(d) Que el Tribunal emita una orden clara para que la Parte Demandada se abstenga de continuar o adelantar cualquier trámite de permisos, preconsultas, certificaciones, exclusiones categóricas, endosos o gestiones relacionadas a obras en la propiedad; se abstenga de ejecutar obras, trabajos, desconexiones, relocalizaciones, instalaciones o modificaciones (incluyendo torres de enfriamiento, elevadores, pavimento, verjas, equipos mecánicos/eléctricos), **hasta nueva orden** del Tribunal; en síntesis se mantenga el **status quo**.

(e) **Emita una orden para mostrar causa** por la cual no debe imponerse un remedio correctivo y/o sanciones por actuar sin notificación, por falta de buena fe y por pretender adjudicaciones administrativas paralelas sin transparencia en un caso bajo control del Tribunal.

19. ELI solicita además una orden requiriendo que la parte Demandada/Peticionada, en un término inmediato, entregue y someta al Tribunal:

(a) copia íntegra de toda solicitud, preconsulta, permiso, exclusión categórica, anejo, plano, informe, endoso, comunicación y resolución relacionada a los números provistos (y cualesquiera otros) radicados en OGPe u otras agencias;

(b) evidencia de **notificación** a ELI (si alegan que notificaron);

(c) identificación de contratistas, ingenieros, arquitectos y gestores envueltos;

(d) calendario de trabajos realizados y pretendidos.

25. A la luz de la conducta descrita, ELI solicita que el Tribunal, en esa misma vista urgente, establezca un **término cierto e improrrogable** para que la parte Demandada/Peticionada exprese si existe o no intención real de transacción, y de no existir, se ordene de inmediato la continuación expedita de los procedimientos.

POR TODO LO CUAL, ELI solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal:

- a. Señale **VISTA URGENTE E INMEDIATA** para atender los hechos aquí expuestos.
Emita **ORDEN DE PARALIZACIÓN INMEDIATA** manteniendo el **status quo**, deteniendo obras y deteniendo gestiones de permisos/preconsultas/exclusiones categóricas y trámites relacionados, hasta nueva orden.
- b. Ordene a la parte Demandada/Peticionada **MOSTRAR CAUSA** por la cual no debe imponerse un remedio correctivo y/o sanciones por falta de buena fe, ocultación procesal y gestiones administrativas paralelas sin notificación al dueño del inmueble y sin transparencia ante el Tribunal.
- c. Ordene **PRODUCCIÓN INMEDIATA** de todo expediente, trámites y comunicaciones vinculadas a los números de OGPe aquí indicados y cualquier otro relacionado, incluyendo evidencia de notificación (si la alegan) y la identificación de todos los terceros/contratistas y profesionales envueltos.
- d. Que la vista celebrada sea una **Ocular, Argumentativa Formal**.
- e. Fije un **término cierto e improrrogable** para definir si habrá transacción o no; y si no hay transacción, ordene la continuación inmediata del calendario del caso.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal General de Justicia.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

En San Juan Puerto Rico hoy 18 de febrero 2026

F/. Daniel Martínez Avilés
RUA 14289
dmartinez@ML-LawGroup.com
 1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
 SAN JUAN, P.R. 00920-5605
 TELS: (787) 775-2255/8282/0055
 FAX: (787) 775-2256



Anejo Foto 1: Muestra de que no es un mero mantenimiento sino un cambio total de sistema de enfriamiento. Vease el equipo que se esta pretendiendo instalar en el CFSE sin autorizacion o conocimiento de ELL.



